

SITI NOR BAYAH BINTI ABDUL RAHMAN

lwn

ABDUL RAHMAN BIN ZAINAL ISKANDAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 17 Oktober 2023 / 2 Rabiulakhir 1445H]

Kes Mal (Semakan) No.: 2306-A0010-003-0059

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Puan Siti Nor Aira binti Mat Jusoh
(Tetuan Aira & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 21/6/2023 bagi menyemak perintah faraid yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) pada 31/3/2022 dalam Kes Permohonan No.: 10300-040-0251-2020.

[2] Dalam kes tersebut, YA Hakim Bicara mensabitkan Responden dan dua orang saudara lelakinya mendapat 14/216 bahagian harta pusaka datuknya Allahyarham Abdul Rahman bin Mohd Nor (*selepas ini dirujuk sebagai "si mati pertama"*).

[3] Melalui permohonan ini, Pemohon memohon agar perintah tersebut dibatalkan atas alasan Responden dan dua saudara kandungnya yang mendapat bahagian pusaka secara wasiat wajibah adalah bukan waris kepada si mati pertama.

LATAR BELAKANG

[4] Pemohon adalah ibu saudara Responden dan merupakan anak kandung kepada si mati pertama yang meninggal dunia pada 1/1/2018. Responden pula anak kandung kepada arwah Zainol Iskandar bin Abdul Rahman (*selepas ini dirujuk sebagai "si mati kedua"*) yang meninggal dunia pada 5/10/1988 dan merupakan cucu lelaki si mati pertama.

[5] Pada 23/11/2018 Pemohon dan saudara lelakinya Zainal Abidin bin Abdul Rahman telah dilantik sebagai pentadbir harta pusaka arwah si mati pertama melalui tindakan WA-31NCVC-1893-11/2011 di Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur.

[6] Pada 26/6/2020 Responden telah memfailkan suatu permohonan melalui kes Permohonan No.: 10300-099-0250-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam yang menuntut haknya bersama dua lagi saudara lelaki kandungnya ke atas harta pusaka si mati melalui wasiat wajibah dan bersekali dengan **permohonan faraid dalam kes permohonan no.: 10300-040-0251-2020.**

[7] Pada 24/11/2020 isteri kepada si mati pertama iaitu Busu binti Hussain telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui saman no.: 10400-017-0556-2020 ke atas harta si mati pertama dengan hanya menamakan Pemohon dan lain-lain anaknya sahaja sebagai Responden-Responden. Mahkamah

kemudiannya telah memutuskan kes tersebut pada 16/12/2020 dengan terma-terma sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah memerintahkan 90 bahagian syer Si Mati di **SYARIKAT TEREBUT [LADANG KELAPA SAWIT MURNI SDN BHD bernombor 495143-X]**, diisytiharkan sebagai harta sepencarian Plaintiff dengan Si Mati Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Plaintiff diberikan 70/90 bahagian syer Si Mati;
- ii. Mahkamah memerintahkan **HARTANAH PERTAMA TERSEBUT** yang mana 1/1 bahagian Defendan 3 daripada sebuah apartmen yang dikenali **Parcel H2-1, dalam Blok H (Type A) Tingkat 2**, berkeluasan lebih kurang 1265 kaki persegi yang beralamat di **HH2-001, Happy Apartment, Jalan 17/22, 46400, Petaling Jaya, Selangor** dan kesemua barangan di dalamnya diisytiharkan sebagai harta sepencarian Plaintiff dengan Si Mati berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Plaintiff diberi hak **Tujuh Puluh Lima Peratus (75%)** ke atas nilai keseluruhannya; dan
- iii. Mahkamah memerintahkan **HARTANAH KEDUA TERSEBUT** yang mana 1/1 bahagian Si Mati ke atas sebuah ladang yang terletak di bawah Country Lease Title No.: 115349516 (L.A 72110863) Daerah Lahad Datu, Negeri Sabah kesemua binaan serta tanaman di atasnya diisytiharkan sebagai harta sepencarian Plaintiff dengan Si Mati berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Plaintiff diberikan hak **Tujuh Puluh Lima Peratus (75%)** ke atas nilai keseluruhannya.

[8] Bagi permohonan wasiat wajibah pula, ia hanya diputus dan diluluskan pada 31/3/2022 berdasarkan seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 2016. Pada tarikh yang sama, suatu **Perintah Faraid melalui kes No.: 10300-040-0251-2020** turut dikeluarkan yang turut mengandungi nama Responden dan dua lagi saudara lelaki kandungannya iaitu Ahmad Shafiq bin

Zainol Iskandar dan Abdullah Hanis bin Zainol Iskandar sebagai ahli waris kepada si mati pertama.

[9] Berdasarkan Perintah Faraid tersebut Responden telah memfailkan suatu permohonan sitasi di Mahkamah Tinggi pada 10/8/2022 dalam kes permohonan No.: WA-31NCVC-1893-11/2018 bagi tujuan membatalkan kedudukan Pemohon sebagai pentadbir harta kepada si mati pertama.

[10] Tidak berpuas hati dengan Perintah Faraid tersebut, maka Pemohon memfailkan semakan ini selepas mendapat kebenaran melanjutkan tempoh masa pada 16/6/2023.

ALASAN SEMAKAN

[11] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini yang boleh kami simpulkan adalah **YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meletakkan Responden dan dua lagi saudara kandungnya sebagai waris kepada si mati pertama dalam perintah faraid bertarikh 31/3/2022.** Bagi menyokong alasan tersebut, Pemohon menyatakan:

- i. Responden dan dua saudara kandungnya boleh mewarisi harta pusaka si mati pertama melalui kaedah wasiat wajibah tetapi mereka bukanlah ahli waris si mati pertama berdasarkan hukum Syarak memandangkan si mati pertama ada meninggalkan anak lelaki semasa kematiannya.
- ii. Hukum Syarak menetapkan bahawa Responden dan dua saudara kandungnya yang berstatus cucu kepada si mati pertama telah

terhijab dari mewarisi secara fardu atau asabah dan terhalang menjadi waris dengan adanya dua anak lelaki lain. Responden dan dua saudaranya mewarisi harta si mati pertama melalui wasiat wajibah hanya berdasarkan peruntukan undang-undang terkini.

- iii. Peruntukan seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) (pindaan) 2016 (EWOIS) jelas menunjukkan bahawa cucu yang menerima pusaka secara wasiat wajibah bukanlah waris kepada si mati. Oleh itu Responden dan dua saudaranya layak menerima wasiat wajibah kerana mereka bukan waris disebabkan kematian si mati kedua (bapa) terlebih dahulu sebelum kematian si mati pertama (datuk).
- iv. Kedudukan Responden dan dua saudara kandungnya sama seperti penerima wasiat *ikhtiariyyah* yang hanya menerima bahagian yang diwasiatkan daripada harta si mati tetapi tidak menjadikan mereka sebagai waris sehingga membolehkan untuk campur tangan dalam urusan lain.

ISU

[12] Merujuk kepada alasan-alasan di atas, isu yang berbangkit untuk diputuskan adalah sama ada alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang mewajarkan sesuatu kes disemak apabila ia telah diputuskan secara muktamad.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[13] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk kepada seksyen 68(1) dan (2) *Enakmen Pentadbiran Agama Islam* (Negeri Selangor) 2003] yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[14] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[15] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes *PP lwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112* menjelaskan seperti berikut:

"In a revision the main question to be considered is whether substantial justice has been or will be done and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice."

Dalam kes ini, Mahkamah telah menjelaskan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah rendah harus dicampuri demi kepentingan keadilan.

[16] Bagi mempertimbangkan permohonan ini, kami terlebih dahulu perlu memastikan sama ada semakan ini adalah suatu proses yang tepat atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[17] Kami menarik perhatian pihak-pihak bahawa prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya apabila mana-mana pihak terkilan dengan sesuatu penghakiman, permohonan semakan tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk mendapatkan apa-apa remedi atau untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan.

[18] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria bagi sesuatu kes yang boleh disemak. Dalam konteks semakan ini perenggan 5 Arahan Amalan berikut adalah berkaitan iaitu:

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara*

secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

[19] Panel Rayuan Syariah juga melalui beberapa kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah negeri-negeri juga telah memberi panduan bahawa proses semakan hanya boleh dilaksanakan bagi isu-isu tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[20] Arahan Amalan dan autoriti-autoriti kes tersebut menunjukkan bahawa kes-kes yang telah diputuskan secara muktamad hanya boleh disemak sekiranya berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Justeru, persoalannya adalah sama ada kecacatan yang dimaksudkan berlaku atau tidak.

[21] Merujuk kepada alasan-alasan semakan yang dikemukakan, kami mendapati ia adalah berkaitan persoalan status Responden dan dua saudaranya sama ada boleh dianggap sebagai waris atau tidak kepada si mati pertama. Kami tidak ditunjukkan sejauh mana kesan dari sudut hukum Syarak sekiranya Responden dan dua saudaranya dianggap sebagai waris sebagaimana yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara.

[22] Selain itu, kami berpandangan bahawa permohonan Pemohon supaya kami menyemak keputusan YA Hakim Bicara adalah bertentangan dengan prinsip utama semakan iaitu jika Pemohon mempunyai hak untuk merayu terhadap keputusan tersebut, maka keputusan tersebut tidak sepatutnya disemak. Bagi

memutuskan kedudukan Responden, adalah lebih selamat untuk kami membuat penelitian kepada justifikasi YA Hakim bicara dan menilai hujahan daripada kedua-dua pihak terlebih dahulu.

[23] Kami dengan hormatnya bersetuju dengan prinsip yang dinyatakan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam Kes Semakan *Dato' Sri Mahmud Abu Bekir bin Tun Pehin Sri (Dr) Abdul Taib lwn Shahnaz binti A. Majid*, Permohonan No.: 14000-003-0040-2020 yang telah menggariskan beberapa prinsip mengenai semakan iaitu -

“ Bagi mengelakkan berlakunya ‘ abuse of court process ’, Mahkamah akan membuat beberapa exercise terhadap sesuatu permohonan semakan yang dibuat oleh pihak-pihak.exercise kedua yang Mahkamah lakukan adalah bagi menentukan sama ada kes itu boleh dirayu atau pun tidak. Jika keputusan tersebut pada prinsipnya boleh dirayu oleh pihak-pihak, maka kes tersebut tidak wajar dibuat semakan..”

KESIMPULAN

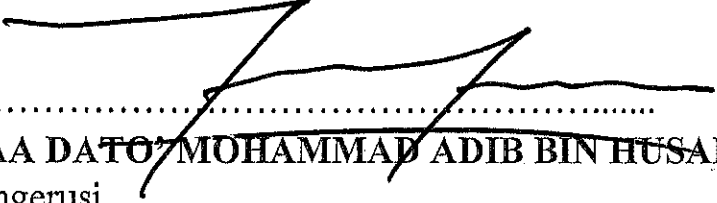
[24] Pada hemat kami, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak menunjukkan kepada kami apakah kecacatan yang berlaku dalam prosiding perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara sama ada dari sudut tatacara atau sejauh mana keputusan tersebut didapati bercanggah dengan hukum Syarak bagi mewajarkan proses semakan digunapakai dalam keadaan kes telah diputuskan secara muktamad. Justeru, pada peringkat ini kami tidak berhasrat untuk mengganggu keputusan YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

Bahawa permohonan semakan Pemohon **DITOLAK.**

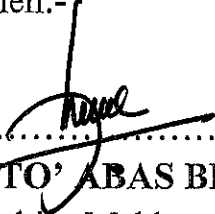
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor